

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4742/2537

กรมศุลกากร
กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 601

อายุความเกี่ยวกับการจ้างทำของนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 601ห้ามมิให้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันการชำระครบถ้วนได้ปรากฏขึ้น กล่าวคือนับแต่วันที่ตรวจพบความชำระครบถ้วน หาใช่ นับแต่วันที่อธิบดีกรมโจทก์ได้รับรายงานถึงความชำระครบถ้วน หรือหาใช่ นับแต่วันรู้ตัวผู้จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นคดีละเมิดไม่ เพราะผู้ที่ฟ้องต้องใช้ค่าเสียหายในกรณีนี้ก็คือผู้รับจ้างนั่นเอง

อายุความเกี่ยวกับการจ้างทำของนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 601ห้ามมิให้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันการชำระครบถ้วนได้ปรากฏขึ้น กล่าวคือนับแต่วันที่ตรวจพบความชำระครบถ้วน หาใช่ นับแต่วันที่อธิบดีกรมโจทก์ได้รับรายงานถึงความชำระครบถ้วน หรือหาใช่ นับแต่วันรู้ตัวผู้จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นคดีละเมิดไม่ เพราะผู้ที่ฟ้องต้องใช้ค่าเสียหายในกรณีนี้ก็คือผู้รับจ้างนั่นเอง

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

ศาลแพ่ง - นายบุญศรี แก้วสาร

ศาลอุทธรณ์ - นายสวรงค์ ศักดารักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ